

Урок 4. Категории граждан

Раздел: Модуль 1. Законодательство

Цель: Категории годности и классификация граждан.

Урок 4. Категории граждан Цель урока: разобраться в классификации граждан по воинской обязанности и их правовом статусе. Научиться определять категорию клиента, ссылаться на нужные нормы закона и понимать, какие услуги и действия актуальны в конкретной ситуации.

1. Классификация граждан: кто есть кто

Категории годности по состоянию здоровья определяются Постановлением Правительства №565 от 04.07.2013 — “Положение о военно-врачебной экспертизе”. В нём расписано, какие заболевания относятся к какой категории:

Категория А — годен к военной службе. Категория Б — годен с незначительными ограничениями. Категория В — ограниченно годен (освобождение от службы, зачисление в запас). Категория Г — временно не годен (отсрочка для лечения). Категория Д — не годен (полное освобождение от службы и мобилизации).

Важно: Категория В даёт право на увольнение или освобождение от призыва. Юрист должен уметь доказывать, что диагноз клиента подпадает под категорию В или Д, ссылаясь на таблицы из постановления №565.

1. Кто освобождается от воинской обязанности ?

ФЗ 1998 года №53-ФЗ “О воинской обязанности и военной службе”, (приказ Министра обороны РФ 2023 года № 506), от призыва на военную службу освобождаются:

признанные негодными к службе по состоянию здоровья (категория Д); признанные ограниченно годными к службе по состоянию здоровья (категория В), в соответствии с перечнем заболеваний в приказе Министра обороны № 506 от 2023 года; уже прошедшие службу (по призыву); имеющие учёную степень кандидата или доктора наук (по призыву и на военные сборы); отбывающие наказание в виде лишения свободы; находящиеся под следствием; служившие в армии других государств (по призыву); прошедшие альтернативную гражданскую службу (по призыву).

1. Кто не подлежит воинскому учёту?

Согласно п. 2 ст. 8 ФЗ №53-ФЗ, не подлежат постановке на учёт:

женщины, не имеющие военно-учётной специальности; граждане, отслужившие и уволенные в запас по возрасту или здоровью; граждане, имеющие категорию годности Д;

Граждане, постоянно проживающие за пределами РФ.

1. Кто подлежит снятию с воинского учёта?

Основания указаны в ст. 54 ФЗ №53-ФЗ:

достижение предельного возраста пребывания в запасе признание негодным к военной службе (категория Д); выезд на ПМЖ за границу (при подтверждении факта); смерть; лишение гражданства РФ. При этом, снятие с учёта возможно как в добровольном порядке (заявление), так и по инициативе военкомата при получении данных из МВД, ФМС и др.

1. Как определить, с кем вы работаете?

Задача юриста — сразу определить:

есть ли основания для отсрочки/освобождения; какую категорию присвоили клиенту по ВВК; имеются ли правовые ошибки в решении комиссии; возможна ли подача жалобы или повторное прохождение ВВК.

Для этого нужен доступ к выписке из ВВК и мед. документам, а также навыки юридического анализа Постановления №565 и ФЗ №53-ФЗ и приказа Министра обороны № 506 от 2023 года.

1. Примеры клиентских ситуаций и ценников

Молодой человек с категорией “В” — освобождение от призыва и оформление военного билета. Гонорар: 80–150 тыс. ₽. Гражданин с категорией “Г”, которого принуждают к мобилизации — жалоба, заявление, мед. доказательства. Гонорар: от 120 тыс. ₽. Женщина без ВУС, но вызванная по повестке — юридическое сопровождение. Гонорар: 60–100 тыс. ₽.

Практические кейсы из работы с ВВК

Проблема: военнослужащему с ранением или психическим расстройством ВВК выносит заключение категории А (здоров).

Что делать:

Не подавать жалобы в администрацию президента или прокуратуру сразу. Сначала организовать независимую военно-врачебную экспертизу, либо заказать альтернативное заключение (лучше — от центра независимой ВВЭ). Только после — оспаривать заключение ВВК через: вышестоящую ВВК; Центральную ВВК Минобороны; Главный центр ВВЭ Минобороны; суд (в самом крайнем случае и только с доказательствами).

Ошибки юристов: подача необоснованных жалоб или судебных исков без медицинских доказательств.

1. Кратко по теме

Категории годности определяются ВВК на основе Постановления Правительства РФ №565 от 2013 года. Граждане с категорией В и Д — ключевые клиенты для сопровождения. Юрист обязан понимать основания освобождения от службы и снятия с учёта (ФЗ №53-ФЗ). Работа с меддокументами — основа практики. Ошибки ВВК и военкоматов — частое основание для юридических споров. Чёткое определение категории годности к службе клиента — половина успеха в деле.